

Задание №17

Вопрос №1

Условие:

Какие стороны и отношения между ними присутствуют?

Ответ:

В представленном кейсе можно выделить следующие стороны и правоотношения между ними.

1) Основная команда разработчиков (внутренние работники студии). Отношения: трудовые договоры с игровой студией (работодателем). Регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.

2) Игровая студия (исполнитель, заказчик по отношению к внешним подрядчикам). Выступает в роли основного заказчика по договорам с внешними исполнителями и лицензиата по отношению к издателю и правообладателям сторонних компонентов.

3) Художники (внешний подрядчик или физические лица). Отношения: гражданско-правовые договоры (договоры подряда, авторского заказа или лицензионные договоры) на создание графического контента.

4) Композитор (внешний подрядчик). Отношения: договор авторского заказа или лицензионный договор на создание и передачу прав на музыкальные произведения.

5) Маркетинговое агентство. Отношения: договор возмездного оказания услуг или агентский договор на продвижение игры.

6) Внешний подрядчик по серверной части. Отношения: договор подряда или договор на выполнение опытно-конструкторских работ на разработку серверного программного обеспечения.

7) Издатель (party). Отношения: издательский договор или лицензионный договор, по которому издателю передаются права на распространение игры на условиях эксклюзивности.

8) Инвестор. Отношения: инвестиционный договор, договор займа или корпоративный договор, в котором инвестор получает право контроля за использованием прав на игру.

9) Правообладатели игрового движка и сторонних ассетов и библиотек. Отношения: лицензионные договоры на использование программного обеспечения, включая открытые лицензии (MIT, GPL, LGPL, Apache и другие).

Вопрос №2

Условие:

Назовите 3 главных риска.

Ответ:

На основе анализа описанной ситуации можно выделить три главных правовых и управленческих риска.

1) Риск отсутствия оформленных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Поскольку большая часть работ согласована на словах, а договоры никто не читал, студия может не иметь письменного подтверждения передачи исключительных прав от художников, композитора и внешних разработчиков. В соответствии со статьёй 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации, автором признаётся лицо,

творческим трудом которого создан результат. Без договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора права на созданные объекты остаются за подрядчиками. Это может привести к невозможности использования контента в коммерческих целях, а также к судебным спорам с авторами.

2) Риск нарушения лицензионных условий игрового движка и сторонних библиотек. Использование стороннего программного обеспечения без анализа лицензий может привести к нарушению условий копилефтных лицензий (например, GPL). Если игровой движок или библиотека распространяются под лицензией GPL, то студия может быть обязана раскрыть исходный код всей игры, что сделает невозможной её коммерческую эксклюзивную продажу через издателя.

3) Риск неполучения доступа к результатам работ от внешнего подрядчика по серверной части. Подрядчик не хочет отдавать доступы до полной оплаты, что создаёт риск утраты результатов интеллектуальной деятельности в случае задержки финансирования или возникновения спора. Без чётко прописанных условий о порядке передачи исходного кода и документации студия может остаться без серверной части игры, даже после полной оплаты.

Вопрос №3

Условие:

Увидьте 2 бизнес-риска под видом юридических.

Ответ:

Под видом юридических рисков в данном кейсе скрываются следующие бизнес-риски.

1) Риск потери контроля над планом развития игры (дорожной картой) и эксклюзивности. Издатель просит эксклюзив и контроль плана развития. Юридически это оформляется как исключительная лицензия с правом утверждения дорожной карты. Однако бизнес-риск заключается в том, что издатель, получив контроль, может навязывать невыгодные для студии условия, изменять приоритеты разработки, требовать добавление неоправданного функционала или, напротив, блокировать перенос игры на другие платформы. В худшем сценарии издатель может затягивать выпуск игры, не давая студии альтернативных способов монетизации.

2) Риск утраты контроля над игрой при привлечении инвестиций. Инвестор спрашивает про права. Юридически это может быть оформлено как залог исключительных прав, передача прав в доверительное управление или корпоративное участие в студии. Бизнес-риск заключается в том, что в случае невыполнения обязательств перед инвестором (например, при срыве сроков) студия может лишиться прав на игру полностью. Инвестор также может потребовать продажи игры третьему лицу или принятия решений, противоречащих интересам основателей студии.

Вопрос №4

Условие:

Какие документы здесь могут помочь? Что важно зафиксировать?

Ответ:

Для минимизации выявленных рисков студии необходимо подготовить и актуализировать следующие документы, а также зафиксировать в них ключевые условия.

Документы с внешними подрядчиками (художниками, композитором, разработчиками)

Важно зафиксировать в договорах подряда или авторского заказа:

- 1) Однозначную квалификацию результата как объекта авторских прав.
- 2) Положение о том, что исключительное право на результат работ переходит к студии (заказчику) с момента подписания акта приёмки и полной оплаты (или с момента создания, если стороны согласовали иное).
- 3) Запрет для подрядчика использовать созданные объекты в своих целях или передавать третьим лицам.
- 4) Обязательство подрядчика предоставить исходные файлы в согласованном формате.
- 5) Порядок и сроки устранения недостатков.

Документы с подрядчиком по серверной части

Важно зафиксировать:

- 1) Поэтапную сдачу работ с передачей промежуточных результатов (исходного кода, документации, настроек сервера).
- 2) Условие о передаче доступа к серверной инфраструктуре и исходному коду после подписания акта соответствующего этапа, даже при условии частичной оплаты.
- 3) Право студии на использование серверной части до полной оплаты в тестовых целях.
- 4) Обязательство подрядчика передать всю техническую документацию, необходимую для развёртывания и сопровождения серверной части.
- 5) Ответственность подрядчика за скрытые недостатки, обнаруженные после полной оплаты.

Документы с издателем

Важно зафиксировать:

- 1) Территория и срок эксклюзивности (например, эксклюзив на территории определённых стран на 3 года).
- 2) Право студии выпускать игру на других платформах или в других регионах по истечении срока эксклюзивности.
- 3) Порядок согласования дорожной карты: издатель не может произвольно отклонять изменения без обоснованных причин.
- 4) Право студии на выпуск дополнительного контента (DLC) без дополнительного согласования с издателем, если такой контент не нарушает эксклюзивность.
- 5) Обязательства издателя по продвижению игры и минимальные гарантированные отчисления (роялти).

Документы с инвестором

Важно зафиксировать:

- 1) Чёткое определение предмета инвестиций (денежные средства) и цели их использования.
- 2) Права инвестора на контроль — они не должны включать право вето на творческие решения без объективных оснований.
- 3) Порядок возврата инвестиций и распределения прибыли.
- 4) Условия, при которых инвестор может потребовать продажи игры или передачи прав (например, только при невыполнении ключевых показателей эффективности в течение длительного периода).

5) Запрет на отчуждение прав на игру третьим лицам без согласия студии, кроме случаев, прямо предусмотренных договором.

Документы по лицензированию стороннего программного обеспечения

Важно зафиксировать и проанализировать:

- 1) Создать реестр всех используемых сторонних компонентов (движок, библиотеки, ассеты, плагины).
- 2) Для каждого компонента определить тип лицензии (MIT, GPL, LGPL, Apache, проприетарная и так далее).
- 3) При использовании копилефтных лицензий (GPL) провести правовую экспертизу на предмет необходимости раскрытия исходного кода игры.
- 4) При использовании проприетарных компонентов проверить условия коммерческого использования.

Внутренние документы студии

Важно зафиксировать:

- 1) Регламент согласования новых функций — все изменения должны фиксироваться в письменной форме (в тикет-системе или в виде дополнительных соглашений к договорам).
- 2) Регламент приёмки работ — с утверждёнными чек-листами, сроками проверки и порядком оформления замечаний.
- 3) Положение о коммерческой тайне и конфиденциальности для доступа к коду игры, артам и другим материалам.
- 4) Учётную политику для целей налогообложения роялти и иных платежей по лицензионным договорам.

Вывод

Основные действия, которые необходимо предпринять студии:

- 1) Провести аудит всех договоров с подрядчиками и дополнить их положениями о передаче исключительных прав.
- 2) Проанализировать лицензии на используемое программное обеспечение на предмет совместимости с коммерческим и эксклюзивным распространением.
- 3) Перевести согласование новых функций и приёмку работ в письменный формат (тикет-система, электронная почта, дополнительные соглашения).
- 4) Зафиксировать в договорах с издателем и инвестором чёткие пределы их контроля и условия прекращения обязательств.
- 5) Обеспечить наличие первичной документации (актов приёмки, платёжных поручений), подтверждающей права студии на созданные объекты.